

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

Por Mariéli Garcia

INCORPORAÇÃO x CONSTRUÇÃO:

Tudo sobre engenharia para o corretor

CONCEITOS DA ENGENHARIA

Construção: etapa em que se executa o que foi projetado. Refere-se a construção, demolição, ampliação ou reforma de qualquer benfeitoria agregada ao solo.



CONCEITOS DA ENGENHARIA

Incorporação Imobiliária

Lei nº 4.591/64: “...considera-se incorporação imobiliária a **atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial**, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas.”

A incorporação imobiliária é a construção de um empreendimento que possua unidades autônomas em regime condominial, visando a venda antecipada (venda na planta) destas unidades, total ou parcialmente.



CONCEITOS DA ENGENHARIA

Incorporação Imobiliária

Modelos de Negócios

- Incorporação: Edifícios residenciais, comerciais, condomínios de casas, hotéis, empreendimentos mistos;
- Propriedades: Shoppings, malls, built-to-suit (locação sob encomenda, ex: bancos), ou seja, não são empreendimentos destinados à venda;
- Urbanismo: Condomínios de lotes, de chácaras.



CONCEITOS DA ENGENHARIA

Condomínios de Lotes

Regidos Lei 13465/17, são condomínios divididos apenas em lotes, sem a construção de uma edificação privativa. Fica a cargo do empreendedor toda a infraestrutura do empreendimento e, as frações ideais são calculadas sobre a área privativa de solo de cada unidade ou sobre o potencial construtivo de cada terreno. Ex.: Alphaville.



CONCEITOS DA ENGENHARIA

Construtora x Incorporadora x Proprietário

- Construtor: PF ou PJ, legalmente habilitada, contratada para executar o empreendimento de acordo com o projeto;
- Proprietário: Proprietário do lote em que será implantado o empreendimento imobiliário;
- Incorporador: PF ou PJ que compromisse ou efetive a venda de frações ideais, em edificações a serem construídas ou em construção, sob regime condominial.

A incorporadora está ligada à administração de todo o processo de incorporação.

CONCEITOS DA ENGENHARIA

Parcelamentos

- Loteamento: subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação ou modificação / ampliação das existentes;
- Desmembramento: subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente;
- Lote: o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal;
- Loteamento de acesso controlado: modalidade de loteamento, cujo controle de acesso será regulamentado, sendo vedado o impedimento de acesso a não residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

CONCEITOS DA ENGENHARIA

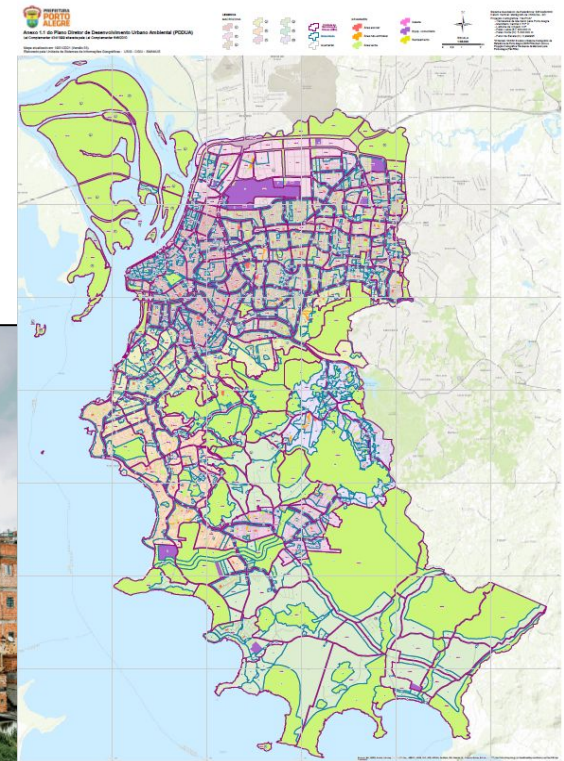
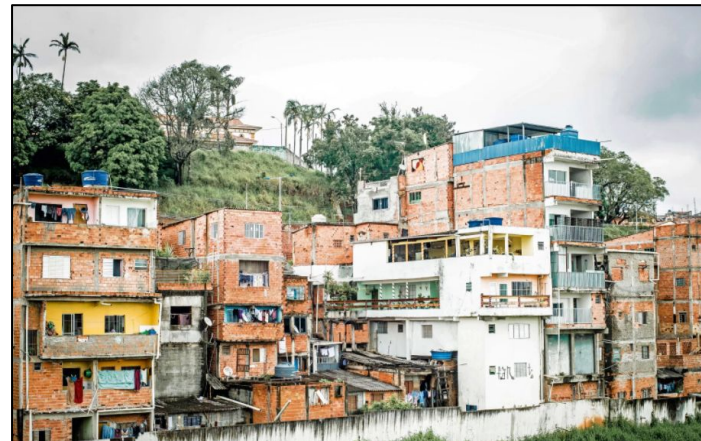
Uso e Ocupação do Solo

“O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, **salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos**”. Constituição Federal, Art. 1299

Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana. Um de seus instrumentos é o **Plano Diretor**, nele estão definidas as diretrizes para Uso e Ocupação do Solo para a cidade:

- dividida em zoneamentos
- tipos de construções
- índices construtivos
- gabaritos de vias

Plano Diretor irá nortear o **desenvolvimento da cidade, através do planejamento e ordenamento do seu território.**



CONCEITOS DA ENGENHARIA

Registro de Imóveis

É o cartório que realiza os registros relacionados exclusivamente ao setor imobiliário, visando garantir autenticidade, segurança, eficácia e publicidade dos atos imobiliários realizados em um imóvel.

Matrícula: todos os atos realizados no imóvel devem ser registrados ou averbados em matrícula, nela há todo o histórico do imóvel, a exemplo: transferências, hipotecas, partilhas, construções, unificações, desmembramentos, origens e diversos outros atos.

O diagrama mostra um formulário de registro de imóveis com várias setas explicativas apontando para campos específicos:

- Número da Matrícula:** Aponta para o campo "matrícula" no topo do formulário.
- RI em que a matrícula está:** Aponta para o campo "11º CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS" no topo.
- Data da abertura da matrícula:** Aponta para o campo "São Paulo, 25 de fevereiro de 2008".
- Sempre inicia com a descrição do imóvel, proprietário e origem (matrícula anterior ou "mãe"):** Aponta para a seção "IMÓVEL:- APARTAMENTO Nº 11A, localizado no 1º pavimento da..."
- Número de ordem do registro ou averbação:** Aponta para o campo "Av:1/350.735:-a)".
- Data de emissão da matrícula geralmente fica abaixo do último registro:** Aponta para o campo "Av:1/350.735:-a) Conforme o registro nº 17, feito em 03 de agosto de 2004 na matrícula nº..."

O formulário em si contém o seguinte texto:

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

matrícula: [] ficha: 01

São Paulo, 25 de fevereiro de 2008.

IMÓVEL:- APARTAMENTO Nº 11A, localizado no 1º pavimento da "...", integrante do empreendimento denominado "...", situado à "...", no lugar denominado "...", 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa real total de 243,060m², já incluída a área referente ao depósito nº "...", localizado no 2º Subsolo, e a área comum real total de 232,405m², na qual já se acha incluída a área correspondente ao direito de uso de 4 vagas indeterminadas na garagem coletiva, a localizar-se nos 1º e 2º subsolos, para a guarda de igual número de veículos de passeio, sujeitos à utilização de manobrista, perfazendo a área real total de 475,465m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,4223% no terreno e demais coisas comuns do condomínio. Referido empreendimento foi submetido ao regime de condomínio, conforme o registro feito sob nº 29 na Matrícula nº ... deste Serviço Registral. Contribuinte nº 087.374.0005-3 em área maior.

PROPRIETÁRIA:- inscrita no CNPJ/MF sob nº ..., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº ... andar, conjunto ..., sala C, Torre Norte, nesta Capital.

REGISTRO ANTERIOR:- Av:1/350.735:-a) deste Serviço Registral, feita em data de 25 de julho de 1986.

Av:1/350.735:-a) Conforme o registro nº 17, feito em 03 de agosto de 2004 na matrícula nº ... deste Serviço Registral, verifica-se que por instrumento particular de 30 de maio de 2004, ... denominada ..., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., com sede nesta Capital, na ..., 12º andar, compromissou a venda de fração ideal correspondente a 15% do imóvel a ..., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., com sede nesta Capital, na ..., 4º andar, conjunto 43, sala 2, pelo preço de R\$ 3.177.610,50, pagável na forma e condições estabelecidas no ..., tendo como interveniente anuente ..., atualmente denominada ..., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., com sede nesta Capital, na ..., nº ..., 10º andar, Torre Norte; b) Conforme o

- Continua no verso -

ETAPAS DA INCORPORAÇÃO

Da Avaliação do Terreno ao Estudo de Viabilidade

Análise de mercado: tendências do mercado em relação à região da construção, ou seja, demanda, oferta, público, concorrência e etc.

Análise Jurídica e Ambiental: regularidade do terreno e de seus proprietários, potenciais riscos, questões que podem dificultar ou impedir o registro da incorporação e, também gerar aumentos de custos e entraves na legalização.



ETAPAS DA INCORPORAÇÃO

Da Avaliação do Terreno ao Estudo de Viabilidade

Estudo de Massas: estudo do potencial construtivo do terreno, com a concepção preliminar das configurações do empreendimento.

- hipóteses de empreendimentos que se encaixam no terreno;
- quadro de áreas inicial;
- definições de espaços a serem utilizados para construção.

Estudo de Viabilidade: etapa que identifica a rentabilidade do empreendimento.

Para elaboração do estudo de viabilidade considera-se o orçamento parametrizado e o cronograma preliminar de obras.

Opção de modificar o estudo de massas, para adequação às necessidades de mercado, melhorando a rentabilidade.

ETAPAS DA INCORPORAÇÃO

Aquisição do Terreno

A aquisição pode ser feita de diversas formas, tais como compra e venda, cessão, permuta, sempre irá depender do método de trabalho da empresa e, das negociações com o proprietário.

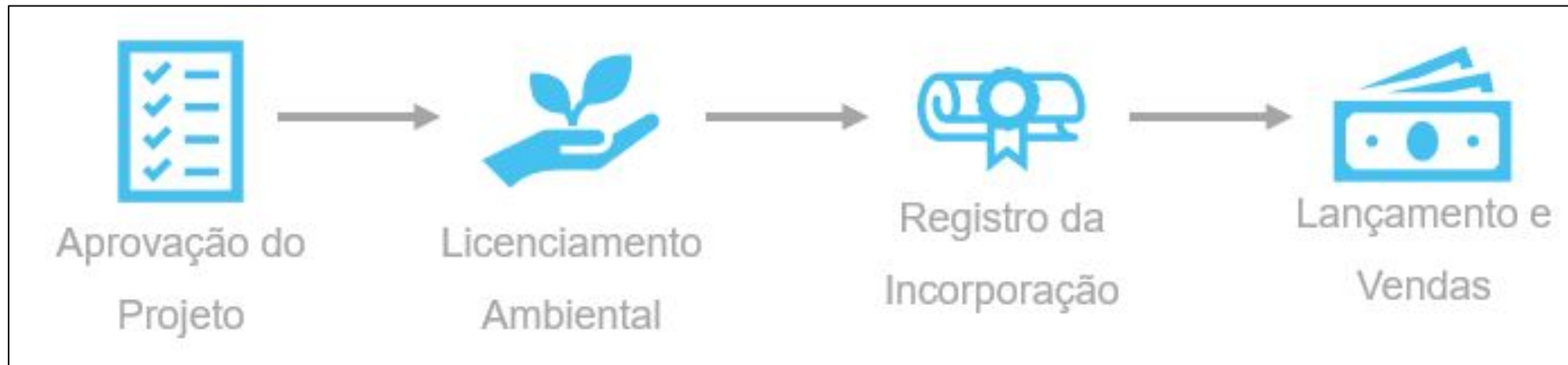
Permuta física: Aquisição do terreno através da cessão de unidades imobiliárias futuras ao proprietário. Ou seja, o proprietário receberá as unidades como pagamento. Torna é o pagamento de uma parcela em dinheiro e o restante em permuta física;

Permuta Financeira: O proprietário do terreno receberá participação financeira gerada nas vendas das unidades autônomas (percentual em dinheiro do VGV das unidades).

ETAPAS DA INCORPORAÇÃO

Legalização

Aprovação do Projeto Legal: Etapa que exige relacionamento e contato direto com a equipe técnica da prefeitura. A **aprovação** é o aceite da prefeitura quanto ao projeto apresentado e o licenciamento é a etapa que permite a execução da obra. Em alguns locais pode ser necessária também a aprovação em esfera Estadual (caso de SP).



ETAPAS DA INCORPORAÇÃO

Legalização

Licenciamento Ambiental: Concomitante às etapas de aprovação e licenciamento de projeto legal. pode ocorrer em esfera municipal, estadual ou federal, conforme o impacto de cada empreendimento e a legislação local.

- Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento aprovando sua localização e concepção;
- Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento;
- Licença de Operação (LO): autoriza a operação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores.

ETAPAS DA INCORPORAÇÃO

Legalização

Registro Imobiliário: Após obtenção das licenças ambientais e de construção, realiza-se registro da incorporação imobiliária. Somente após este registro que se pode realizar o lançamento e a venda das unidades imobiliárias.

Neste momento o empreendedor pode optar por definir **prazo de carência** para a incorporação, dentro deste prazo, pode haver a desistência da incorporação imobiliária.

No registro deve constar se o incorporador optou ou não pela utilização do **Patrimônio de Afetação**, que é uma garantia importante para quem irá adquirir uma unidade, pois caso o incorporador venha a falir ou de alguma maneira não possa dar andamento na incorporação, o patrimônio destinado à execução do empreendimento não será atingido.

ETAPAS DA INCORPORAÇÃO

Etapas Finais

Habite-se: Emitida pela prefeitura, após a conclusão da execução. Certifica que a obra foi executada conforme projetos aprovados e que todos os recebimentos e condicionantes foram cumpridos, certificando que o empreendimento está em **condições de habitação**.

Instituição de Condomínio: Após a emissão da carta de habitação, é necessário averbar a conclusão da construção do imóvel, possibilitando assim o registro da Instituição de Condomínio.

Com a instituição de condomínio ocorrerá a **individualização das unidades privativas**, ou seja, cada unidade privativa terá sua matrícula, onde constará a fração ideal atribuída a cada uma, bem como o fim a que se destinam.

ETAPAS DA INCORPORAÇÃO

Loteamento

Os procedimentos assemelham-se ao da Incorporação imobiliária.

Difere-se no fato de que cada lote será individual, não tendo frações ideais sobre áreas comuns. As ruas, praças e redes de infraestrutura passam a domínio público após a conclusão da construção.



LEGISLAÇÃO

INCORPORAÇÃO

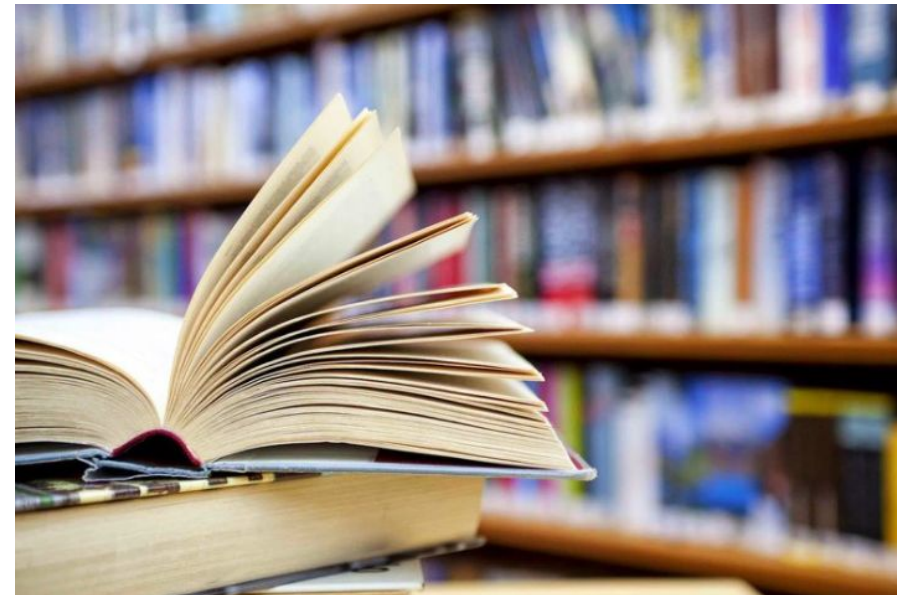
- **Lei nº 4591/64:** Condomínios e Incorporações Imobiliárias
- **Lei nº 10406/02:** Código Civil
- **Lei nº 10931/04:** Patrimônio de Afetação / RET
- **Lei nº 13465/17:** Condomínio de Lotes

LEITURAS

- CNNR: Consolidação Normativa Notarial e Registral do Estado
- Plano Diretor do Município
- Código de Obras do Município
- Legislações Ambientais Municipais

LOTEAMENTO / URBANISMO / CIDADES

- **Lei nº 6766/79:** Do parcelamento de solo
- **Lei nº 13465/17:** Regularização Fundiária
- **Lei nº 10257/01:** Estatuto da Cidade
- **Lei nº 13089/15:** Estatuto da Metrópole



INCORPORAÇÃO

Nichos de atuação

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

- Negociações de compra e venda de imóveis;
- Para determinação de partilha de bens;
- Para financiamentos imobiliários (garantias imobiliárias), a fim de prover segurança às instituições e proprietários;
- Para desapropriação de áreas;
- Perícias Judiciais;
- Para estudo de viabilidade econômica;
- Para determinação de locações, aluguéis ou arrendamento;



AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica: Registro de forma escrita, **produzido por um corretor de imóveis com certificação**, que leva em consideração todos os aspectos complexos da propriedade. O corretor também pode emitir uma avaliação de imóveis verbal, que é mais utilizada em casos de compra e venda.

A **avaliação escrita**, é utilizada em casos em que é necessário o **registro da mesma**, geralmente para fins de disputa legal, divórcios, inadimplência, permuta...

Laudo de Avaliação de Imóveis: O Laudo de Avaliação de Imóveis só poderá ser **emitido por profissionais da área de arquitetura, engenharia ou agronomia**.

Mesmo nestes casos, é de grande importância a participação de um corretor, pois é ele que está em **contato direto com o mercado**, podendo fornecer uma visão mais aprofundada.

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Etapas de Avaliação

Documentos Comprobatórios: é imprescindível que se solicite o fornecimento da documentação relativa ao bem a ser avaliado. Além disso, recomenda-se uma consulta detalhada às legislações municipal, estadual e federal, bem como averiguar outras restrições ou incentivos, que possam influenciar no valor do imóvel.

Vistoria de Avaliação: É imprescindível a realização da vistoria para a devida avaliação de um imóvel. Em casos excepcionais, admite-se a adoção de uma situação paradigma, desde que acordada entre as partes e explicitada no laudo.

A vistoria tem o objetivo de conhecer e caracterizar o imóvel avaliando e sua adequação ao seu segmento de mercado.

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Etapas de Avaliação

Caracterização da Região:

- Aspectos físicos (relevo, solo, escoamento);
- Localização e qualidade malha viária;
- Existência de polos de influência (polo empresarial, atacadistas, shoppings);
- Vocação do imóvel e tendência da vizinhança (comercial, residencial, aluguéis);
- Existência de infraestrutura (pavimentação, redes de água e esgoto, energia elétrica e iluminação pública, transporte coletivo, coleta de lixo);
- Atividades comerciais (rede bancária, indústria, supermercados);
- Equipamentos Urbanos comunitários (educação, postos de saúde, cultura, lazer).



AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Etapas de Avaliação

Caracterização do Terreno:

- localização na via pública;
- acessos ao imóvel;
- limites e confrontações;
- dimensões e geometria do terreno;
- declividades;
- restrições fiscais e legais;
- posição geográfica no bairro e na cidade.

Caracterização de benfeitorias:

- aspectos físicos, construtivos e tecnológicos (acabamento, revestimentos, pintura, fachadas, cobertura...);
- aspectos arquitetônicos, paisagísticos, funcionais e de conforto ambiental;
- patologias aparentes, avarias, danos entre outras;
- existência de tombamentos históricos;
- estado de conservação, idade aparente;
- levantamento de benfeitorias não documentadas e não registradas.

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Metodologias

Método Evolutivo: Indicado na avaliação de imóveis urbanos, realizado a partir do cálculo do valor do terreno e suas benfeitorias. Ele identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes;

Método Involutivo: Esse método simula um empreendimento no terreno, é utilizado para terrenos com possibilidade de incorporar, lotear ou instalar grandes empreendimentos;

Método Comparativo Direto de Dados de Mercado: é o método mais conhecido, é realizada uma comparação com dados do mercado, considerando outros imóveis que aproximem da realidade do imóvel avaliado.

NEGOCIAÇÃO DE GLEBAS

Para que um terreno possa ser utilizado para implantação de um empreendimento imobiliário, devem ser analisados vários pontos:

- Matrícula do registro imobiliário;
- Consulta na prefeitura;
- Levantamento planialtimétrico e de arborização;
- Contaminação do solo e análise ambiental;
- Consulta ao uso e ocupação do solo (também consultada na prefeitura);
- Possíveis usos da área: residencial, comercial, misto, industrial, baixo, médio ou alto padrão.



NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEIS AVULSOS

Um dos nichos mais difundido entre corretores, consiste na compra e venda de imóveis já concluídos, que são vendidos pelos proprietários, e não incorporadoras (lançamentos).

Ex.: apartamentos, casas, lojas, salas comerciais...

Também é necessária a consulta ao registro de imóveis e na prefeitura, para averiguar a situação do imóvel e do proprietário, porém não precisa ser uma pesquisa tão profunda e detalhada quanto a necessária para terrenos para empreendimentos.





OBRIGADA
